

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1483/2531

กรมศุลกากร กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิน พัฒนะอิมพอร์ต
แอนด์เอ็กซ์พอร์ต กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10 ทวิ

โจทก์นำสืบได้ว่าราคาสินค้าแท้จริงที่จำเลยที่ 1 ได้สำแดงไว้ตามฟ้องต่ำกว่าราคาแท้จริงในท้องตลาดและเมื่อเจ้าหน้าที่ของโจทก์เรียกจำเลยที่ 1 ไปพบ ตัวแทนจำเลยที่ 1 ก็ยอมรับว่าราคาสินค้าที่สำแดงไว้ตามฟ้องต่ำกว่าราคาแท้จริง ดังนั้น การประเมินราคาสินค้าให้สูงขึ้นกว่าที่จำเลยสำแดงเพื่อเรียกเก็บภาษีเพิ่มของโจทก์จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 สำแดงราคาสินค้าก็อกน้ำฝักบัวต่ำกว่าความเป็นจริงจะต้องรับผิดชอบภาษีอากรที่ขาดและเงินเพิ่ม ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินภาษีอากรแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยจำเลยทั้งสองให้การว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 1 สำแดงราคาสินค้าที่แท้จริงแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมราคาสินค้าที่จำเลยที่ 1 สำแดงไว้ในใบขนสินค้าเป็นราคาที่แท้จริง พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิจารณา พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 นำเข้าสินค้าก๊อกร้าน้ำฝักบัวตาม ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าตามเอกสารหมายเลข จ.1, จ.5 และ จ.7 ทั้งได้ชำระค่าภาษีอากรไว้แล้วมีปัญหาในชั้นนี้ว่าจำเลยที่ 1 จะต้องชำระค่าภาษีอากร เพิ่มหรือไม่แล้ววินิจฉัยว่า

"พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีนายเอนก และนายลือชัยเป็นพยานโดยนายเอนกเบิก ความว่า เมื่อปี พ.ศ. 2523 พยานได้ไปยึดเอกสารเกี่ยวกับบัญชีราคาสินค้าจำนวน หลายรายการ มาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพิชัย จึงได้ตรวจดู ปรากฏว่ามีเอกสาร รายการขนของลงเรือระหว่างกรุงเทพฯ-ฮ่องกง ตามเอกสารหมายเลข จ.12 พร้อมคำ แปล พบว่าเครื่องหมายหีบห่อ เอส.พี.แอล.พี. ย่อมาจากชื่อของจำเลยที่ 1 กับมียอด เงินแสดงอยู่รายการละ 2 ยอด อยู่ในช่องที่สอง ตัว "อาร์"ย่อมาจากคำว่า Real แปล ว่าจริง จึงได้นำเอกสารดังกล่าวไปตรวจสอบกับใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดง รายการการค้า เอกสารหมายเลข จ.1, จ.5, จ.7 ของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ใน ช่องเครื่องหมายและหมายเลข มีอักษร เอส.พี.แอล.พี. 024 ซึ่งตรงกับหมายเลข เอกสารในรายการ ขนของลงเรือระหว่างกรุงเทพฯ-ฮ่องกง เดือน 4 เอกสารหมายเลข จ.12 ซึ่งเป็นสินค้าประเภทก๊อกร้าน้ำฝักบัวครบชุด และฝักบัวพลาสติกสำหรับสระผมโดย เฉพาะ ราคา 4,088 เหรียญสหรัฐ แต่ราคาที่แท้จริง 8,472.00 เหรียญสหรัฐ จึงได้นำ ไปตรวจสอบใบแสดงรายการของการซื้อเอกสารหมายเลข จ.2 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ส่งไว้ พร้อมใบขนสินค้าขาเข้า และแบบแสดงรายการการค้า เอกสารหมายเลข จ.1 ปรากฏว่า เครื่องหมายสินค้าราคาสินค้า และหมายเลข แอล/ซี ตรงกับรายการขนของลงเรือ ระหว่างกรุงเทพฯ-ฮ่องกง เดือน 4 เอกสารหมายเลข จ.12 พยานจึงได้นำไปตรวจสอบ กับบัญชีแสดงราคาสินค้าเอกสารหมายเลข จ.3 ซึ่งยึดมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพิชัย ปรากฏว่าหมายเลขสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า เอกสาร หมายเลข จ.1 เป็นฝักบัวมีด้ามถือระบุหมายเลข 0353 ตรงกับบัญชีแสดงราคาสินค้า เอกสารหมายเลข จ.3 ราคาต่อหน่วยที่แสดงไว้ก็เท่ากันคือ 4.18 เหรียญสหรัฐแต่ใน

ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข 1 ราคาต่อหน่วย 1.90 เหรียญสหรัฐ ส่วนสินค้าและราคาสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า เอกสารหมายเลข 5, 7 เป็นสินค้ากึ่งผักกบเป็นชุด บริษัทแมทสุโมโต ฮาร์ดแวร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ขายเช่นเดียวกัน ราคาต่อหน่วยจึงเท่ากัน พยานจึงได้เรียกผู้จัดการหรือตัวแทนของจำเลยที่ 1 มาพบ และได้แสดงหลักฐานข้างต้นให้นางมยุรี อุณจิตร ภรรยาของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ทราบว่า จำเลยที่ 1 ได้สำแดงราคาสินค้าไว้ต่ำกว่าราคาที่แท้จริง นางมยุรีก็ไม่ปฏิเสธ และว่าจะชำระภาษีอากรเพิ่ม ปรากฏตามบันทึกข้อความ เรื่องขอทำความตกลงระงับคดีเอกสารหมายเลข 15 ศาลฎีกาเห็นว่า นอกจากโจทก์มีพยานหลักฐานเกี่ยวกับราคาสินค้าตามฟ้องที่เป็นราคาแท้จริงตามบัญชีแสดงราคาสินค้า เอกสารหมายเลข 3 มาแสดงต่อศาลแล้ว โจทก์ก็ยังมีรายการส่งของลงเรือระหว่างกรุงเทพฯ-ฮ่องกง เดือน 4 เอกสารหมายเลข 12 ซึ่งยึดมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพิชัย และสามารถพิสูจน์ได้ว่าอักษรย่อ เอส.พี.แอล. คือชื่อของจำเลยที่ 1 สินค้า ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าตามใบแจ้งขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข 1, 5, 7 ของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าชนิดเดียวกันและผลิตโดยบริษัทแมทสุโมโต ฮาร์ดแวร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน ยิ่งกว่านั้นหลังจากที่นายเอนกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ตรวจพบว่าจำเลยที่ 1 สำแดงราคาสินค้าตามฟ้องต่ำกว่าราคาแท้จริง จึงได้เรียกจำเลยที่ 1 ไปพบ จำเลยที่ 1 มอบให้นางมยุรี อุณจิตร เป็นตัวแทนไปพบนายเอนก นางมยุรีก็ยอมรับว่าราคาสินค้าที่สำแดงไว้ตามฟ้องเป็นราคาต่ำไป ปรากฏตามบันทึกข้อความ เรื่องขอทำความตกลงระงับคดี เอกสารหมายเลข 15 จำเลยทั้งสองมิได้นำสืบโต้แย้งถึงเรื่องนี้ คงนำสืบเพียงว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินตามสัญญาซื้อขายผ่านธนาคารโดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเท่านั้น พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนัก เชื่อว่าจำเลยที่ 1 ได้สำแดงราคาสินค้าตามฟ้องต่ำกว่าราคาแท้จริงพยานหลักฐานจำเลยไม่อาจฟังหักล้างได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 1, 2, 3

นั้น โจทก์ไม่ได้สืบว่าเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ และได้ระบุราคาสินค้าไว้ชัดแล้ว ราคาสินค้าดังกล่าวจึงเป็นราคาที่แท้จริงนั้น เห็นว่า เมื่อนางมยุรียอมรับว่าราคาสินค้าตามฟ้องต่ำกว่าราคาแท้จริงแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องถือเอาราคาสินค้าที่ระบุในสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 1, 2 และ 3 ว่าเป็นราคาที่แท้จริงดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย จำเลยทั้งสองจะต้องชำระค่าภาษีอากรเพิ่มตามฟ้อง คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระภาษีอากร 125,489.06 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนในยอดเงินอากรที่ขาด 67,578.97 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ